

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1606/2533

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์พารา จำกัด โจทก์  
บริษัทเอน.เอฟ. โปรเกรสซีฟดีเวลอปเม  
นท์ จำกัด

จำเลย

บริษัทเอน.เอฟ. โปรเกรสซีฟดีเวลอปเม  
นธ์ จำกัด จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยยื่นฎีกา มีทางชนะคดีโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับ  
ไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 146)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 900,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย  
ร้อยละยี่สิบเอ็ดต่อปี ของต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2525 ซึ่ง  
เป็นวันที่ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินจนกว่าชำระเสร็จให้โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 144,143)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยนำหลักทรัพย์มา  
วางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 117 แผ่น

ที่ 2, อันดับ 122,132)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละยี่สิบเอ็ดต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2525 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

---

พิเคราะห์แล้วถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละยี่สิบเอ็ดต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2525 จนถึงวันทราบคำสั่งนี้ และต่อไปอีก 2 ปี มาวางศาลจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ธำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

---

ต้น

---